

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT BANK BTPN SYARIAH TBK
DAN
SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

TENTANG

**PEMBIAYAAN PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER
UNTUK PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
BAGI PEGAWAI PT BANK BTPN SYARIAH TBK**

Nomor : 064/HCLTM-SPK/XII/2022

Nomor : 620A/IT1.B04/KS.00/2022

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (08/08/2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Ibnu Agung Mulyanto dan Hendrianto** selaku Human Capital Head dan Financial Planning & Control Head, keduanya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank BTPN Syariah, Tbk. bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07 tertanggal 22 April 2021 dan Nomor 04 tertanggal 28 Juli 2020, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Bank BTPN Syariah, Tbk yang berkedudukan di Menara BTPN Lt. 12, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6. Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
- II. **Prof. Dr. Ir. Jaka Sembiring, M.Eng.** selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, berdasarkan Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025 dan Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung, berdasarkan hal tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, berkedudukan di Jalan Ganesha Nomor 10 Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah, yang telah memiliki izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan yang berlaku;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan sekolah bisnis dan manajemen Institut Teknologi Bandung, suatu perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kedudukannya masing-masing setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Program Studi Administrasi Bisnis Bagi Pegawai **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

PASAL 1 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini yaitu melaksanakan Pembiayaan tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Program Studi Administrasi Bisnis Bagi Pegawai **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2 PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** melaksanakan Program Pendidikan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** pada Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung untuk Program Studi *Master of Business Administration* Jakarta.
- (2) Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan, yaitu:
 - a. Dilaksanakan tatap muka (*classroom*) baik luring maupun daring sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan durasi : 5 (lima) jam per hari untuk hari Kamis dan Jumat, dan 10 (sepuluh) jam perhari untuk hari Sabtu.
 - b. Jumlah peserta Program Pendidikan per kelas minimum 20 (dua puluh) orang dan maksimum 35 (tiga puluh lima) orang. Menyimpang dari ketentuan tersebut, kelas untuk karyawan **PIHAK PERTAMA** akan tetap diadakan meskipun jumlah kuota minimum per kelas tidak tercapai.
 - c. Dapat menggunakan metode penyampaian sinkron dan asinkron. Pembelajaran sinkron yakni proses belajar mengajar yang dilakukan melalui interaksi secara langsung antara peserta didik dan pengajar, sementara pembelajaran asinkron yang merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara tidak berinteraksi langsung antara peserta didik dan pengajar. Metode penyampaian menyesuaikan dengan aturan/ketentuan akademik **PIHAK KEDUA**.
 - d. Jadwal perkuliahan setiap 2 (dua) pekan sesuai dengan jadwal yang disepakati:

Hari	Waktu
Kamis	17:00 – 22:15 WIB
Jumat	17:00 – 22:15 WIB
Sabtu	08:00 – 18:30 WIB

- e. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk menambah jumlah kelas diluar yang ditentukan butir (d) di atas sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dengan tanggal pelaksanaan yang disepakati, dan dengan nilai biaya tetap yang disepakati sebagaimana tertulis dalam Pasal 4 Perjanjian ini (tidak ada biaya tambahan lagi),

dengan jangka waktu pelaksanaan paling lambat sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.

- f. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dihitung mulai dari Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 selama 18 (delapan belas) bulan yang terdiri atas 3 (tiga) semester reguler dan 1 (satu) semester pendek.

PASAL 4 BIAYA

- (1) **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya Program Pendidikan (selanjutnya disebut Biaya Program Pendidikan) untuk batch pertama tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Biaya	Jumlah (Org)	Satuan (Rp)	Total (Rp)
Biaya Pendaftaran	9	750,000	6,750,000
Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP)	9	127,000,000	1,143,000,000
Total Biaya Keseluruhan			1,149,750,000 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)

- (2) Biaya Program Pendidikan adalah biaya kuliah ditambah komponen berikut:
- Biaya untuk fasilitator;
 - Materi (*hand out*);
 - Lembar kerja;
 - Perwalian;
 - Pembimbingan Thesis/Proyek Akhir.
- (3) Tata Cara Pembayaran Biaya Program Pendidikan dilakukan dalam 4 (empat) tahap, yaitu:
- Pembayaran tahap pertama sebesar Rp292,500,000 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah). *Invoice* akan diterbitkan pada saat Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dengan batas akhir pembayaran 31 Januari 2023.
 - Pembayaran tahap kedua sebesar Rp285,750,000 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). *Invoice* akan diterbitkan pada semester kedua perkuliahan, dengan batas akhir pembayaran 28 Februari 2023.
 - Pembayaran tahap ketiga sebesar Rp285,750,000 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). *Invoice* akan diterbitkan pada semester ketiga perkuliahan, dengan batas akhir pembayaran 19 Mei 2023.
 - Pembayaran tahap keempat sebesar Rp285,750,000 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). *Invoice* akan diterbitkan pada semester keempat perkuliahan, dengan batas akhir pembayaran 4 Agustus 2023.
- (4) Untuk keperluan pembayaran Biaya Program Pendidikan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu harus mengajukan surat permintaan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** dan dilampirkan dokumen penagihan yang lengkap sebagai berikut:
- Fotocopy* Perjanjian bermeterai cukup yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
 - Kuitansi penagihan dalam rangkap 4 (empat), aslinya bermeterai.

- (5) Pembayaran Biaya Program Pendidikan akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan cara transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Nama Pemegang Rekening	:	PENAMPUNGAN – PPM SBM
Nomor Rekening	:	090 110 2012
Nama Bank	:	PT. BNI (PERSERO) TBK.

- (6) **PIHAK KEDUA** dianggap telah menerima pembayaran Biaya Program Pendidikan pada saat **PIHAK PERTAMA** melakukan transfer sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer.
- (7) Biaya Program Pendidikan untuk periode tahun berikutnya sesuai dengan jumlah peserta didik yang besarnya sesuai dengan Peraturan Rektor ITB tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang berlaku pada tahun berjalan dan akan dituangkan dalam Berita Acara atau addendum yang ditandatangani **PARA PIHAK** yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

PASAL 5 BATAS WAKTU STUDI

- (1) Masa studi normal Program Pendidikan sesuai kurikulum pendidikan magister terdiri dari 3 (tiga) semester reguler dan 1 (satu) semester pendek secara berurutan.
- (2) Bagi peserta didik yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di atas karena satu dan lain hal, dan karena itu diperlukan tambahan waktu belajar, maka biaya pendidikan untuk tambahan waktu tersebut dibebankan kepada peserta didik yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Rektor ITB tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang berlaku pada saat itu.

PASAL 6 DATA DAN INFORMASI RAHASIA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat memberikan/melaksanakan perlindungan data dan informasi rahasia berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Kewajiban merahasiakan data dan informasi rahasia juga berlaku terhadap karyawan **PARA PIHAK** yang mempunyai akses terhadap data dan informasi rahasia, sehingga **PARA PIHAK** sepenuhnya bertanggung jawab atas ketidakpatuhan dan/atau kegagalan karyawan **PARA PIHAK** untuk mematuhi kewajiban merahasiakan data dan informasi rahasia.
- (3) Kewajiban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sehubungan dengan perlindungan data dan informasi rahasia sebagaimana diatur dalam pasal ini akan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** setelah berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** telah memiliki ketentuan dan/atau prosedur dalam mengamankan informasi rahasia serta bersedia untuk diperiksa/audit oleh **PIHAK PERTAMA** terkait pemenuhan ketentuan untuk menjaga keamanan informasi rahasia termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kewajibannya dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian atau pada akhir penggunaan data/informasi atas pembatalan jasa.

PASAL 7 ANTI SUAP DAN KORUPSI

PARA PIHAK sepakat patuh terhadap hukum dan peraturan anti suap dan korupsi yang berlaku.

PASAL 8 AUDIT

Masing-masing **PIHAK** sepakat melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan Perjanjian ini, oleh karena itu **PARA PIHAK** dapat melaksanakan audit secara otonom atas data/laporan pembukuan, arsip dan dokumen lain terkait aktivitas yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** setuju, bahwa tidak ada **PIHAK** yang dinyatakan bertanggung jawab kepada **PIHAK** lain akibat ketidakmampuan salah satu **PIHAK** untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini karena terjadinya peristiwa atau sebab yang berada diluar pengendalian **PIHAK** yang bersangkutan (baik yang muncul dari sebab-sebab alami, perbuatan manusia atau lainnya) termasuk:
 - a. bencana alam: gempa, badai, banjir, air bah, epidemi/pandemi dan sebagainya;
 - b. kebakaran, tindakan perusakan/vandalisme, sabotase, kerusakan, pemogokan, terorisme dan gangguan sipil, perang atau keadaan perang;
 - c. perubahan atas peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* terhadap salah satu **PIHAK**, **PIHAK** tersebut akan segera, setelah kondisi memungkinkan, memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dengan cara apapun yang mungkin atas timbulnya keadaan *Force Majeure* tersebut, dan selanjutnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hari dimana informasi diterima, menyampaikan laporan tertulis dengan melampirkan bukti pendukung dan merinci tindakan yang akan diambil **PIHAK** tersebut untuk mengatasi keadaan *Force Majeure*.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam melaporkan oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan menyebabkan peristiwa *Force Majeure* tersebut tidak dianggap sebagai suatu peristiwa *Force Majeure* oleh pihak lain.
- (4) Jika keadaan *Force Majeure* terus berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PIHAK** yang tidak terkena keadaan *Force Majeure* berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 10 KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus / perlu disampaikan / dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian ini sehubungan dengan perjanjian ini dapat dilakukan secara langsung melalui ekspedisi (kurir) Intern dari masing-masing pihak atau melalui pos atau faksimili ke alamat yang tersebut di bawah ini :

- | | |
|---------------------------|--|
| I PIHAK PERTAMA | : PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
Divisi : Human Capital
U.p.: R. Panji Wulung Indrasworo
Alamat : Menara BTPN Lt. 12, Jalan Dr. Ide Anak Agung
Gde Agung Kav. 5.5 - 5.6. Kuningan Timur, Jakarta
Selatan 12950
Telpon : 021-30026400
E-mail : panji.indrasworo@btpnsyariah.com |
| | |
| II PIHAK KEDUA | : Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung
plt. Ketua Program Studi MBA Jakarta
U.p.: Yos Sunitiyoso, Ph.D.
Alamat : Graha Irama lantai 12, Jalan HR Rasuna Said
Kav. 1-2, Jakarta 12950 |

Telepon : +62 21 5296868
Email : yos.sunitiyoso@sbm-itb.ac.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau nomor faksimile tersebut pada ayat (1) Pasal ini dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
 - b. Pada hari yang sama apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui faksimile dengan hasil yang baik setelah ada konfirmasi pengiriman lengkap.
 - c. Pada hari kerja ketiga sejak tanggal penerimaan sesuai resi penerimaan, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana tertulis dalam Pasal ini dengan cara yang diatur dalam Pasal ini.

PASAL 11 PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

Perjanjian ini berlaku dan mengikat terhadap **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maupun para penerima dan penerus hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini (meliputi pula para ahli waris, pengelola, pelaksana, penggantinya dan pihak yang menerima pengalihan serta pengganti yang berkepentingan), dengan ketentuan bahwa **PARA PIHAK** tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.

PASAL 12 PELANGGARAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dianggap melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini jika:
 - a. **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau salah satu **PIHAK** melanggar hal-hal yang dilarang dalam Perjanjian ini; dan/atau
 - b. Pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** ternyata tidak benar atau menyesatkan pada saat diberikan; dan/atau
 - c. Izin usaha atau izin-izin lain yang penting yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** dibatalkan, dibekukan atau dicabut oleh pihak yang berwenang (dalam hal ini termasuk izin-izin profesi yang melekat pada perorangan/profesional yang bekerja di **PIHAK KEDUA**).
 - d. Jika perwakilan dari salah satu **PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini ternyata diketahui bukan orang yang berhak untuk mewakili **PIHAK** tersebut.
- (2) Apabila berdasarkan pertimbangan salah satu **PIHAK** akan mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian, maka wajib memberitahukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian akan diakhiri.
- (3) Jika Perjanjian ini berakhir karena satu atau lebih sebab yang diatur dalam ayat 1 Pasal ini, maka segala hak atau kewajiban yang belum dipenuhi atau dilaksanakan harus dipenuhi atau dilaksanakan dan ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku hingga hak atau kewajiban tersebut dipenuhi atau dilaksanakan.

- (4) Jika terjadi pemutusan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dan **PIHAK KEDUA** tidak mungkin lagi untuk melakukan Program Pendidikan, maka jika **PIHAK KEDUA** telah menerima pembayaran untuk Program Pendidikan yang belum dilaksanakan/diselesaikan, **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan pembayaran tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** dan sebaliknya apabila **PIHAK PERTAMA** belum melakukan pembayaran/pelunasan atas Program Pendidikan yang sudah dilaksanakan/diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib membayar/melunasi Biaya Program Pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk Program Pendidikan yang telah diberikan kepada karyawan **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Jika Perjanjian ini berakhir maka:
- kecuali hal-hal yang ditentukan dalam ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini, **PIHAK KEDUA** tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun terhadap **PIHAK PERTAMA**;
 - segala bentuk Program Pendidikan yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini menjadi hak dan milik **PIHAK PERTAMA**.
- (6) **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Perjanjian apabila terdapat perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender dengan **PIHAK PERTAMA** terkait perubahan kondisi di tengah pelaksanaan Program Pendidikan oleh **PIHAK KEDUA** secara mendadak dan/atau di luar yang telah disepakati, pembayaran dan/atau penggantian biaya-biaya lainnya, pengakhiran berdasarkan kondisi pada ayat ini disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** bukan sebagai akibat dari kelalaian dan/atau wanprestasi sehingga **PIHAK PERTAMA** tidak dapat dimintakan ganti-rugi, denda maupun denda (apabila ada).
- (7) Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya putusan pengadilan bagi pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 13 **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin akan melaksanakan isi dan ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- PARA PIHAK** adalah entitas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, memiliki segala izin yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya dan perwakilan yang ditunjuk mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
- Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing **PIHAK** serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing **PIHAK**.
- Masing-masing **PIHAK** telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/izin sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing **PIHAK** dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan pihak yang menandatangani Perjanjian untuk dan atas nama **PARA PIHAK** memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikat **PARA PIHAK**.
- PIHAK KEDUA** setuju, menyatakan dan menjamin bahwa Program Pendidikan akan dilaksanakan dengan kehati-hatian, keahlian dan kecermatan serta dilakukannya dengan upaya terbaik (*best effort*) yang sesuai dengan standar profesi dan sertifikat, dan bahwa kinerja personelnnya menunjukkan pengetahuan, keahlian dan penilaian profesional terbaik mereka serta bebas dari keberpihakan dan Independen dalam sikap dan perilaku.
- PIHAK KEDUA** tidak terdapat benturan kepentingan sehubungan dengan pelaksanaan Program Pendidikan.
- Dalam melaksanakan Perjanjian ini, masing-masing **PIHAK** menjamin bahwa di antara **PARA PIHAK** saat ini dan/atau masa yang akan datang apabila terdapat hubungan

afiliasi, maka **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin transaksi di antara **PARA PIHAK** akan tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam batasan nilai pasar yang wajar atas benda atau jasa yang diperjanjikan (*arm's length principle*).

PASAL 14 **LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN MELAKUKAN TINDAKAN CURANG**

- (1) **PARA PIHAK** dilarang menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi hadiah, komisi, rabat, atau bentuk-bentuk lainnya kepada pegawai salah satu **PIHAK** yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dilarang melakukan atau berusaha melakukan tindakan curang sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 15 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku selama 2 tahun dan akan dikaji setiap 1 tahun sekali sejak Perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 16 **DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Segala perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul di antara **PARA PIHAK** di dalam melaksanakan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dimulainya musyawarah **PARA PIHAK** tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
- (5) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** wajib untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini.

PASAL 17 **ADENDUM**

- (1) Hal-hal mengenai perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum cukup diatur dan/atau belum diatur dalam Perjanjian ini, apabila dipandang perlu akan diatur dalam dokumen Perjanjian perubahan/tambahan (adendum) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum, surat, lampiran atau dokumen tertulis lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** merupakan bagian yang mengikat, tidak terpisahkan, saling melengkapi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Perjanjian ini.

PASAL 18 **KETENTUAN LAIN**

- (1) Nama dan judul dalam Perjanjian ini adalah semata-mata untuk memudahkan **PARA PIHAK** dalam membacanya dan tidak bertujuan untuk mendefinisikan, menggambarkan, mengubah, atau membatasi hak dan/atau kewajiban masing-masing **PIHAK** maupun menyebabkan interpretasi lain dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum dengan alasan apapun, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tetap berlaku. **PARA PIHAK** akan

berdiskusi dan merumuskan kembali ketentuan yang baru dalam addendum Perjanjian guna menggantikan ketentuan yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum tersebut.

- (3) Apabila terdapat pertentangan/perbedaan persepsi mengenai hal yang sama antara ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan surat-surat, lampiran-lampiran, adendum dan dokumen-dokumen lain, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini, kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK** dalam surat-surat, lampiran-lampiran, adendum dan dokumen-dokumen lain tersebut.
- (4) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan pelaporan atas setiap indikasi pelanggaran hukum, tindak kecurangan (*fraud*) maupun kemungkinan adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** melalui *channel whistleblowing* berikut:

a. PIHAK PERTAMA

1. Surat : Divisi CSGC (unit Anti Fraud Management),
Menara BTPN, lantai 12 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde
Agung Kav. 5.5-5.6 CBD Mega Kuningan Jakarta Selatan
12950.
2. Email : jaga@btpnsyariah.com

b. PIHAK KEDUA

1. Surat : SBM ITB Kampus Jakarta, Graha Irama lantai 12, Jalan
HR Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta 12950
2. Email : relations-jkt@sbm-itb.ac.id
3. Whatsapp : 0812-2002-242

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap perusahaan masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA

Sekolah Bisnis dan Manajemen
Institut Teknologi Bandung



Prof. Dr. Ir. Jaka Sembiring, M.Eng.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan

JS

PIHAK PERTAMA

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk.



Ibnu Agung Mulyanto
Human Capital Head

Hendrianto
Financial Planning and
Control Head

Lampiran
Daftar Nama Mahasiswa Batch I Tahun 2022
PT Bank BTPN Syariah Tbk

No.	NIM	Nama
1	29322155	Ervin Dwi Marsha
2	29322153	Fadillah Hilmi
3	29322135	Fitra Widi Priyatna
4	29322159	Kharisma Tauhid
5	29322140	Muhammad Radhiansyah
6	29322157	Rizky Afriza
7	29322138	Rizky Maulidy
8	29322141	Theresia Utaminingsih Sihombing
9	29322145	Tirta Wiryu Putra